

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : 민간발전사 접속설비 관련 장기 미정산공사 해결
관 계 부 서 : 서산전력지사 송전부
모 범 직 원 : 서산전력지사 송전부 과장 000
내 용

위 직원은 2021년 공사 시행 후, 2025년까지 장기 미정산 중인 발전소 접속설비 고객부담 공사비 문제를 해결하여 민간 발전사와 불필요한 법적분쟁 및 회사의 손실을 예방하는데 기여하였다.

발전소 접속설비 고객부담공사는 송배전용 전기설비 이용계약 체결(계통운영부 주관) 후, ①공사 시행계약 체결, ②고객부담 공사비 입금, ③공사시행 및 ④정산은 사업소 공사 담당부서에서 시행하고 있다. AA-AAA(주)와 한전은 2020년에 공사 시행계약 체결 후 접속설비 고객부담공사(3건)를 진행하던 중, 한전 담당자가 공사 내역에서 누락된 사항(항공장애표지 도장)을 발견하여 2021년 AA-AAA(주) 담당자에게 ‘항공 장애표지 도장 개요 및 공사비’ 관련 안내 이메일 발송 및 유선협의를 시행하였으나, 시행계약을 미처 체결하지 못하고 공사 시행 및 준공을 하게 되었다.

이후 2022년에 공사비 정산을 위해 AA-AAA(주)에 공사 시행계약서(안)과 정산

자료를 이메일과 공문으로 발송하였으나, 기 공사 시행계약을 체결했던 3건은 공사비만 입금되고 이자는 미입금되었다. 그리고 항공장애표지도장 건은 시행계약 미체결을 사유로 AA-AAA(주)에서 공사비 및 이자 모두 입금을 거부하였다. 또한, 이 시기에 AA-AAA(주)에서 한전을 상대로 해당 송전선로가 접속설비가 아닌 공용송전망이라고 주장하며 기 납부했던 접속비용에 대한 ‘부당이득금 반환청구 소송(00㉮㉮000000)’을 제기하였고, 소송결과에 따라 ‘한전이 기 시행했던 고객부담공사에 대한 적정성 및 비용부담 여부’를 검토하겠다고 하였다.

이후 한전이 승소(1심 '24.8월, 해당선로를 접속설비로 인정함)하였고, 2025년 4월초 송전부에서 소송결과를 인지하여 AA-AAA(주)와 그동안 멈춰 있었던 고객부담 공사 공사비 및 이자 납부에 대한 협의를 요청하였다. 송전부와 AA-AAA(주) 간 전화, 문자, 이메일 등을 통해 협의를 진행하였으나, 서로 간의 견해차가 커서 대면협의를 개최(4.15)하였다. 이 협의에서 공사 시행계약 미체결 상태에서의 공사(항공장애표지도장)를 시행한 사유에 대해서는 공항시설법 등 법적 사항 준수 필요성 및 시급성을, 이자에 대해서는 한전의 예산 구조(차입금 사용)로 인한 이자 발생 사유를 설명하였다. 이에 AA-AAA(주)는 공사비에 대해서는 송전부의 설명을 수용하였으나, 이자에 대해서는 여전히 부정적인 의견을 표하였다. 대면협의 후에도 송전부에서는 AA-AAA(주)의 정산금과 이자 관련해 여러 차례의 자료 요구에 적극적으로 자료를 제공하였다. 이와 동시에 지속적인 설명과 설득을 통해 결국 AA-AAA(주)는 한전의 입장을 모두 수용하여 고객부담공사 공사비와 이자 일체 납부를 결정하였다. 이는 적극적으로 민간 발전사를 설득하여 불필요한 법적 분쟁 및 회사손해를 예방하는 데 이바지하였다.

본 건을 살펴본바, 민간발전사와 업무시 업무절차를 철저히 지킬 필요가 있으며, 분쟁 발생시 신속한 협의 및 법률질의 등 적극적인 대처가 필요함을 알 수 있다.

[그림 1] 관련 문서 및 e-mail 등 증빙

익명화	익명화	익명화	익명화
부당이득금반환청구 소송	AA-AAA에서 1차 자료요청	AA-AAA에서 2차 자료요청	AA-AAA에서 3차 자료요청
익명화	익명화	익명화	익명화
소송판결문	AA-AAA에서 4차 자료요청	공사비와 이자 금액 합의	AA-AAA에서 한전에 입금요청 공문 요청

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)